

1506431-05.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes". (TJ-SP - APL 0001285-53.2017.8.26.0189 SP 0001285-53.2017.8.26.0189, julgado em 08/11/2018, rel. Desemb. Grassi Neto).

Neste azo, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado aos réus.

Eles possuíam em depósito substâncias entorpecentes para entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1506431-05.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506431-05.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2074763/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 23682289 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2074763 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

TATIANA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

TATIANA SILVA e RICARDO VIGILATO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, na forma do art. 29, "caput" do Código Penal, porque, no dia 17 de março de 2022, por volta das 10h55, na Rua Manuel De Avita, 236, Sao Lucas, Favela da Ilha, nesta cidade e comarca da capital, foram apreendidos por ter em depósito, para fins de tráfico e entrega a consumo de terceiros, drogas, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 12 (doze) porções com 55,6g (cinquenta e cinco gramas e seis decigramas) de tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecido como maconha, 32 (trinta e duas)

porções com 28,6 g (vinte e oito gramas e seis decigramas) de crack e 49 (quarenta e nove) porções com 5,6 g (cinco gramas e seis decigramas) de cocaína, todas substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, em desacordo com autorização legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante às fls. 05; boletim de ocorrência às fls. 06/09; termo de depoimento às fls. 17/20; termo de interrogatório à fl. 21/22; auto de exibição e apreensão à fl. 10/11; folha de antecedentes à fl. 45/55; laudo toxicológico às fls. 110/112.

Os réus foram regularmente citados às fls. 127/128, apresentaram defesas prévias às fls. 96 e 132/133 e a denúncia foi recebida no dia 01/06/2022 (fl. 139).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, os réus foram interrogados.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fl. 10/11), restando positiva a identificação como cocaína e tetrahydrocannabinol nos termos do exame toxicológico (fls. 132/133).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva também restou incontestada.

Vejam os.

Os réus foram presos em flagrante por policiais civis quando estavam em plena atividade criminosa. Segundo relatado, os agentes públicos faziam patrulhamento pelo local, indicado em denúncia anônima como sendo ponto de intensa traficância, permaneceram a uma certa distância, em campanha velada, e puderam observar que RICARDO conversava com transeuntes, recebia o dinheiro e o entregava a TATIANA, pegando, com ela, o entorpecente para entregar ao usuário.

Para ter certeza do delito, um dos policiais se aproximou do réu, fazendo-se passar por comprador e foi abordado por ele, questionando-o a respeito de qual droga desejava. Nesse momento, fez sua abordagem. Na sequência, o outro investigador deteve a acusada, apreendendo com ela 32 pedras de crack, 49 porções de cocaína e R\$ 93,00. Um terceiro indivíduo, que também estava no local, conseguiu se evadir, deixando cair uma bolsa, contendo 12 porções de maconha.

Em seu interrogatório judicial, TATIANA confessou integralmente a conduta que lhe está sendo imputada, confirmando que fazia a venda das drogas no local. Informou que RICARDO também estava por ali, mas não tem conhecimento o que ele fazia.

RICARDO, por sua vez, negou sua participação, asseverando que é usuário de drogas, reside nas proximidades e estava à toa no local.

Sua negativa não convenceu.

Cabe salientar que os policiais civis, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram uníssonos, coerentes e convincentes. Deste modo, é necessário valorizar tais depoimentos pelo fato de que são agentes públicos que agem no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, calcados na boa-fé presumida, e, assim, são merecedores de toda a confiança, equiparados por qualquer indivíduo do corpo social há de merecer, até que o conjunto probatório confirme em contrário, inexistentes, outrossim, no caso em testilha.

Nesse sentido:

“DEPOIMENTO POLICIAL VALIDADE. Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser questionado mediante impugnação específica e não somente pela origem - Condenação mantida” (TJSP. Apelação nº 0000268-54.2007.8.26.0634. Relator: Amado de Faria. Julgamento em 09/02/2012).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de

agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello). Dessa forma, os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade, porque, constitucionalmente, são aptos como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

As circunstâncias da prisão em flagrante, além do encontro das substâncias em depósito, evidenciam o intuito da mercancia.

Corroborando esta conclusão, cito alguns julgados:

"Para caracterização do tráfico de entorpecentes, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida - Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização". (TJ-SP - APL 0005767-21.2017.8.26.0132 SP 0005767-21.2017.8.26.0132, julgado em 31/01/2019, rel. Desemb. Sérgio Ribas).

"Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de 'trazer consigo'. Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes". (TJ-SP - APL 0001285-53.2017.8.26.0189 SP 0001285-53.2017.8.26.0189, julgado em 08/11/2018, rel. Desemb. Grassi Neto).

Neste azo, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado aos réus. Eles possuíam em depósito substâncias entorpecentes para entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme descrito na inicial. Incabível findar em decisão de mérito absolutório e a argumentação em que pese a ausência de indícios suficientes de autoria, flagrante ilegalidade e fragilidade dos elementos indiciários para sustentar a proposição acusatória, como pretende a Defesa.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 na forma do art. 29, "caput" do Código Penal.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena no mínimo legal para ambos os acusados.

Na segunda fase, foi atestada a reincidência específica de ambos, a de RICARDO no processo nº 2828414/13 e a de TATIANA no processo nº 152097736/20, razão pela qual aumento suas penas em 1/6. A ré confessou a conduta, de modo que a agravante será compensada com a atenuante.

Na terceira fase, nada a considerar, resultando em pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para RICARDO e 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para TATIANA.

Considerando a reincidência, a natureza do crime e o montante da pena aplicada, o regime inicial somente pode ser o fechado.

Tratando-se de réus que ostentam condenação anterior, deixo de aplicar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, por entender que os requisitos objetivos e subjetivos da progressão prisional dependem da análise de informações que somente o juízo da execução criminal detém.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR:

A) o réu RICARDO VIGILATO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06,

ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso;

B) a ré TATIANA SILVA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso; Mantenho as custódias cautelares por se tratarem de réus reincidentes específicos, a demonstrar o perigo concreto na sua soltura premeditada. Recomendem-se na prisão onde se encontram recolhidos.

Declaro a perda do numerário apreendido, na forma do art. 63 da Lei de Drogas.

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de junho de 2022.

ERIKA FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA